



مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب
Justice for Law and Training Est



الإجراءات العملية

فى

إعداد

المذكرات القانونية

أ / هاشم محمود أحمد - المحامى

المستشار القانونى / 

01019917187 /





أولا : الصفات الواجب توافرها فى الباحث :

وهناك بعض الصفات العامة التى يجب على الباحث القانونى أن يتمتع بها ، وأن يجاهد نفسه على استكمال ما نقص لديه منها وتنمية ما هو متوافر فيه ، وهذا من الأمور المنطقية التى تسبق البحث وتلزم لوجوده ، كى يستقيم ويسير فى الاتجاه الصحيح نحو غايته ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-

القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتكون تلك الملكة من كثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالى (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية - وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا .

القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسل مؤد إليها - مع وقائع الموضوع والتى يجب على أن تكون واضحة جلية أمام الباحث مع تفنيد كل مشكلة فى موضعها الطبيعي ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن يصل متلقى البحث من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها الباحث فى مذكرته .



المهارة فى اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه . بما يمكنه ذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التى تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ ومهجورها وتجنب العبارات الغامضة .

عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها ، وقد تكون بعض المستندات مزورة كلية أو فى جانب منها ، أو مستخدمه فى غير ما أعدت له .

عدم التسرع فى إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه ، موقنا فى قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ، وإن ما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذا أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق لأن يكون قوله هو الصواب ، وأن يحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره فى مذكرته مقيما الدليل عليه . الأ يكتفى بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة و جلية تمكنه من امتلاك ناصية الصواب فى بحثه .





مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها .
مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات.

ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :

بعد أن بين أهم الصفات العامة التى يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقة على صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالآتى :

دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبه دراسة متأنية والغوص فى أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.

٢- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات فى مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالى (نقض /دستورية عليا /إدارية عليا) ، وهذه هى الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأى باحث قانوني .

٣- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التى تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لإستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك فى ملاحظات جانبية .





٤- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفع ودفاع مضاد - (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة) - مهيناً نفسه للرد على ما قد يصرار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة . وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية - وإن كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيذ والاستدلال لما قد يوجز في الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء - وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحدة أو أكثر مما يلي :

- ١- مذكرة بإبداء رأى قانونى (نموذج ١)
- ٢- مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة (نموذج ٢)
- ٣- مذكرة مقدمة لمكتب خبراء (نموذج ٣)
- ٤- مذكرة مقدمة عن مدع فى دعوى مدنية (نموذج ٤)
- ٥- مذكرة مقدمة بدفاع متهم فى جنحه (نموذج ٥)
- ٦- مذكرة بدفاع متهم فى جنائية أموال عامة (نموذج ٦)
- ٧- مذكرة فى طعن بالنقض عن مطعون ضده (نموذج ٧)
- ٨- صحيفة طعن بالنقض عن طاعن (نموذج ٨)
- ٩- مذكرة فى التحكيم (نموذج ٩)



ثالثاً: الإطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية: -

يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :

- الجهة التى ستقدم إليها ، فإن كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة .
- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه .
- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه .
- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
- تنفيذ تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
- النصوص القانونية ذات الصلة .
- * المستقر عليه فقها وقضاءاً فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر الباحث وتلباطه ، مع تحديد تلك المراجع (رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى أصدرته، وتاريخ صدوره) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى) .
- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده .
- الطلبات الختامية .





رابعاً : كيف تكتب المذكرة فى صياغة قانونية فنية ؟

للإجابة على هذا السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ، لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأى محكمة ستقدم ؟ ومن صاحبها ؟ ذلك أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً فى المذكرات إلى جهات غير قضائية وتلك التى تقدم إلى المحاكم وهذه تختلف فى المذكرات التى تقدم إلى المحاكم المدنية عنها فى المذكرات التى تقدم إلى المحاكم الجنائية على التفصيل الذى سيأتى بعد :

أولاً : فى الدعاوى المدنية:

وفىها نفرق بين :

- أ - المذكرات التى تقدم من المدعى والمدعى عليه .
 - ب- المحكمة التى ستقدم إليها ودرجاتها (الابتدائى والاستئناف)
- أما الطعن بالنقض فإنه يختص بقواعد يجب الالتزام بها فإذا حاد عنها كاتب المذكرة يتعرض للبطلان .
- ١ - المذكرات التى تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم الابتدائية (أولى درجة)
- وقبل أن نتناول مذكرة المدعى لا بد من التعرض لصحيفة افتتاح الدعوى فهى بمثابة مذكرة يجب أن تتضمن شرحاً وافياً لموضوع الدعوى مؤيداً بالمستندات التى يجب أن تنطوى عليها الحافظة التى تشفع بالمذكرة.
- وتكون هذه المذكرة جامعة مانعة للدرجة التى قد تغنى عن الكتابة أثناء نظر الدعوى .



وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم هذا القانون وتلك الأحكام .

فإذا قدم المدعى عليه مذكرة ، هنا يجب عليه أن يقدم المدعى مذكرة يرد فيها على ما انطوت عليه مذكرة المدعى عليه من مغالطات سواء فى واقع الدعوى أو فى إنزال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعنية .

٢- مذكرة المدعى عليه :

تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، أو عدم الاختصاص القيمي . وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفى هنا بالقول أنه يتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر فى أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الإدارى .



ثم نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى فى موضوعها أو من حيث التطبيق القانونى، أى إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التى استند إليها المدعى فى صحيفة دعواه أو فى المذكرات التى تقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التى تساند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق فى الدعوى.

بد : المذكرات التى تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده فى الاستئناف :

لا بد بداعة أن نضع فى الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة . فهنا يكون كمن لم يرتض هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف .

ـ المستأنف :

يتعين أن تكون صحيفة الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التى يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف .

فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التى سبق طرحها على محكمة أول درجة بالبرغم من وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذى رفعت به الدعوى والرد على الحجج التى ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول درجة)، ويمكن الاستعانة فى هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله فى المذكرات المقدمة الى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو



اعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب اليه الحكم المستأنف .
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين أن تشمل صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفي الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى (المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في صحيفة دعواه أم في مذكراته .

بد المستأنف عليه :

يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبدائها ومنها ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع ببطلان الاستئناف لتحقيق سبب من أسبابه .
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية .
فبالنسبة لواقع الدعوى فإن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدي الى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه .
وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه .



وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة الى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة والإحالة عليه . وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام محكمة أول درجة . والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها .

وفي كلتا الحالتين أى سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى فى إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .

وأخيرا إذا كانت المذكرة ردا على الدعوى أو ردا على مذكرة قدمت فيها فيجب أن يكون الرد هادئا مدعما بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له . فالاحتكام فى النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون .

ثانيا :- فى الدعاوى الجنائية :-

وفىها يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجناح بدرجتيها (جناح ، جناح مستأنفة) أم إلى محكمة الجنايات . ومع ذلك هناك ثوابت لا تحيد عنها فى الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفع أولا قبل الخوض فى الموضوع وعلى الأخص الدفع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقا بالتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به الخ .



ثم التعرض إلى لوقائع الدعوى مستخلصا من المحاضر التي ضبطت في شأنها دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الدليل في الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات عنها إذا ما كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات:

تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التي رأت أن فيها الدليل على الاتهام الذي قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .

وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن تناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة فاقدة لأحد أركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد الاستيلاء على مال للدولة مصاحبا لفعل الاستيلاء أو الدليل على حسن النية في بعض الجرائم إلخ .

ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقض الحكم ببراءة المتهم وفي النهاية إسقاط أقوال هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلا في الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان بارز هو " مناقشة الأدلة " .

- وختام المذكرة التدليل على البراءة . ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم .



المذكرة المقدمة الى محكمة الجنج:

لا تختلف كثيرا عن المذكرة السابقة إلا فى أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيذ، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنج المستأنفة فعلى مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد فى الاستدلال وبيان وجه البطلان التى انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثا : فى مذكرة الطعن بالنقض:

يجب التنويه بداعة إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام و لا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواء أكان الطعن على حكم صادر فى دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثانى درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجنائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ .

صدر القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ شاملا أحكام الطعن بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من ١ إلى ٢٩ منه حالات الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية ثم صدر القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ونص على إلغاء المواد سالفه الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وانتظمت نصوص المواد ٢٤٨ و ما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض .



ولما كان هذا البحث قاصراً على كيفية كتابة المذكرة التي تقدم إلى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإننا نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفى الذكر وهما القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ م بالنسبة للمواد الجنائية والقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ م بالنسبة للمواد المدنية والتجارية ونورد الملاحظات التالية :

١- سبق أن قلنا :

" ان الطعن على الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذة " الا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (المادة ٢٥١ مرافعات) هذا بالنسبة للمواد المدنية والتجارية .

أما بالنسبة للمواد الجنائية فقد نصت المادة ٣٦ مكرر من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما :

الأول : أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أى لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام التى اقتصررت العقوبة فيها على الغرامة .

الثانى : أن يطلب الطاعن ذلك فى مذكرة أسباب الطعن .

الثالث : وهناك شرط ثالث كان قد أبدى أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة ٣٦ ولكن الاقتراح لم يؤخذ به وهو أن يكون الحكم المطعون مرجح الإلغاء ، وبالرغم من ذلك بقى هذا الشرط قائماً فى الواقع العملي ذلك لأنه بالنظر الى طبيعة عمل محكمة النقض فان ميعاد وقف التنفيذ مؤقتاً من عدمه يكون بالنظر إلى مدى رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه .



ولهذا شاع فى المذكرات التى يتقدم بها المحامون للطعن بالنقض أن يقرنوا هذا الشرط بطلب وقف التنفيذ ويقيمون الدليل عليه استخلاصا من أوجه الطعن المقدمة فى المذكرة وانتهاءً إلى انه بذلك يضحى الحكم المطعون مرجح الإلغاء .

الرابع : يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن ، وإن تقدم فى الميعاد المنصوص عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (٥٧ لسنة ١٩٥٩) .

الخامس : لا يقبل الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أى لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية الا فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أى لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية فى الأحكام الغيابية أو الصادرة حضوريا اعتباريا، والعبرة فى الأخيرة بحقيقة الواقع وليس بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضوريا فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قد حضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاء المحكمة فى الدعوى يكون فى حقيقته حضوريا اعتباريا بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه فى الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض .





٤- فى حالات الطعن فى المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن إيداع كفالة طبقاً لنص المادة ٢٥٤ مرافعات وإيداع صور من صحيفة الطعن طبقاً للمادة ٢٥٥ المعدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣، ٢١٨ لسنة ١٩٨٠ م . وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بدفاعه وفقاً لما جرى به نص المادة ٢٥٨ مرافعات وللطاعن الرد عليه طبقاً للفقرة الثالثة من نفس المادة .

٥- القاعدة الأساسية أن النقص إنما بحكم الحكم أى تنظر محكمة النقص فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقاً ولم يخرج عن واقع الدعوى المطروحة مع مراعاة الإجراءات التى نص عليها القانون وترتيباً على ذلك فإن مذكرة الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب .

نعود إلى كيفية كتابة المذكرة :

فى المواد المدنية والتجارية :

تبدأ المذكرة فى سرد وقائع الدعوى فى إيجاز غير مخل بدأ من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات .

إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم الصادر فى الاستئناف دون الحكم الابتدائى إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا يصبح الحكم الابتدائى جزءاً من الحكم الاستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه.





وعندما يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائي فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي) قد أيد الحكم الابتدائي فقد استطال إليه البطلان بما يستوجب نقضه".

وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد الواقعة في إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع.

في المواد الجنائية :

نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية وذلك في مواد الجرح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الاستئنافي إلى الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب الحكم الابتدائي من أوجه بطلان استطلت إلى الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) الذي أيده .

وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه في اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .

وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .





فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذى سمع الدعوى وبأشهر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التى اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريز فى مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها .. إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .

إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التى صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير - على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذى يلانمة ومثال ذلك :

حاصل وجه الطعن القصور فى التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه وكذا الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر .

ثم تنطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم .

ثم إنزال حكمه على ما ورد فى الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم . وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التى يمكن الاستناد إليها فى هذا الطلب.





مذكرة (دفاع / تكميلية / ختامية)

المقدمة من /

مدعى / مدعى عليه / متهم / مجنى عليه

ضد

سلطة إتهام / مدعى / مدعى عليه / متهم / مجنى عليه

في القضية رقم لسنة ٢٠١ (نوع القضية)

والمستأنفة برقم لسنة

والمحدد لها جلسة / /

١- المقدمة

٢- الوقائع

٣- الدفاع

٤- الطلبات

مقدمه لسيادتكم

المحامى